

WISO – MarSi-IT GmbH (Ausschnitt, DE + FA)

نمونه ساختار؛ نسخه کامل متنی در پاسخ چت توضیح داده می‌شود.

Nr. 1 – Thema: Ausbilder-Eignung nach BBiG

موضوع: شرایطی که یک کارمند باید داشته باشد تا طبق قانون بتواند به عنوان Ausbilder (مربی آموزشی) فعالیت کند.

Frage (sinngemäß DE): Welche Voraussetzung muss ein Mitarbeiter erfüllen, um als Ausbilder in der MarSi-IT GmbH eingesetzt werden zu können?

Richtige Antwort: Er muss fachlich und persönlich geeignet sein.

Kurz-Erklärung (DE): Das Berufsbildungsgesetz fordert für Ausbilder eine fachliche und persönliche Eignung.

در Ausbildung کیفیت آموزش به مهارت و شخصیت Ausbilder وابسته است، نه فقط مدرک کاغذی. طبق BBiG فردی که به عنوان Ausbilder eingesetzt می‌شود باید هم از نظر فنی در آن Beruf تسلط کافی داشته باشد و هم از نظر شخصیتی مناسب آموزش جوانان باشد؛ یعنی بتواند واضح توضیح دهد، مسئولیت‌پذیر باشد و الگوی رفتاری مناسبی در محیط کار باشد. الزام به داشتن تعداد مشخصی Mitarbeiter یا مالکیت شخصی تجهیزات در قانون وجود ندارد؛ مهم این است که صلاحیت حرفه‌ای و انسانی او تأیید شود.

Nr. 2 – Thema: Rechtsform GmbH

موضوع: شناخت این‌که GmbH از نظر حقوقی چه نوع شرکت است و چه جایگاهی دارد.

Frage (sinngemäß DE): Wie ist die MarSi-IT GmbH als Rechtsform grundsätzlich einzuordnen?

Richtige Antwort: Sie ist eine Kapitalgesellschaft.

Kurz-Erklärung (DE): Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehört zu den Kapitalgesellschaften.

GmbH شرکتی است که در آن سرمایه شرکت در مرکز قرار دارد و Haftung عادی Gesellschafter به همین سرمایه محدود می‌شود. از این نظر در گروه Kapitalgesellschaften قرار می‌گیرد، مثل AG. این شرکت نه نهاد عمومی است و نه Kartell؛ بلکه یک شرکت خصوصی معمولی است که برای کسب سود فعالیت می‌کند و در Handelsregister ثبت می‌شود.

Nr. 3 – Thema: Eigenkapitalrentabilität

موضوع: محاسبه سودآوری سرمایه خودی (Eigenkapital) برای یک شریک GmbH.

Frage (sinngemäß DE): Wie hoch ist die Eigenkapitalrentabilität eines Gesellschafters, wenn er 375.000 € eingelegt und 28.125 € Gewinnanteil erhalten hat?

Richtige Antwort: 7,5 % ($28.125 \div 375.000 \times 100$).

Kurz-Erklärung (DE): Eigenkapitalrentabilität = Gewinnanteil / eingesetztes Eigenkapital $\times 100$.

این Kennzahl نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری شریک در سال چه درصدی سود داده است. در این مثال $28/125$ یورو Gewinn به $275/000$ یورو eingesetztes Kapital نسبت داده می‌شود؛ اگر $28/125$ را بر $275/000$ تقسیم کنیم عدد $0,075$ به دست می‌آید که معادل $7,5\%$ است. یعنی سرمایه‌ی شریک در آن سال بازده $7,5$ درصدی داشته است؛ این نوع محاسبه در بسیاری از سؤالات WISO تکرار می‌شود.

Nr. 4 – Thema: Befristeter Arbeitsvertrag und Schriftform (TzBfG)

موضوع: شرط کتبی بودن قرارداد مدت‌دار و این‌که بدون Befristung، Schriftform معتبر نیست.

Frage (sinngemäß DE): Welche Aussage zu befristeten Arbeitsverhältnissen trifft zu?

Richtige Antwort: Eine Befristung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wird.

Kurz-Erklärung (DE): Nach Teilzeit- und Befristungsgesetz ist die Schriftform Wirksamkeitsvoraussetzung der Befristung.

قرارداد کار می‌تواند نامحدود یا befristet باشد. برای این‌که Befristung از نظر حقوقی معتبر باشد، باید حتماً قبل از شروع کار به صورت مکتوب بین Arbeitgeber و Arbeitnehmer توافق شود؛ اگر فقط شفاهی گفته شود «برای شش ماه استخدامی»، قانون آن را به‌عنوان قرارداد نامحدود تفسیر می‌کند. ادعاهای اینکه قرارداد مدت‌دار همیشه غیرقانونی است یا فقط دو ماه مجاز است، با قانون هم‌خوان نیست.

Nr. 5 – Thema: Pflichten des Arbeitnehmers – Verschwiegenheit

موضوع: تعهدات کارمند پس از امضای Arbeitsvertrag، به‌ویژه حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه شرکت.

Frage (sinngemäß DE): Welche Pflicht übernimmt ein Arbeitnehmer typischerweise mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrags?

Richtige Antwort: Er hat eine Verschwiegenheitspflicht gegenüber Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

Kurz-Erklärung (DE): Die Pflicht zur Verschwiegenheit gehört zu den arbeitsvertraglichen Nebenpflichten des Arbeitnehmers.

کارمند با امضای قرارداد فقط متعهد به انجام کار نیست، بلکه تعهدات جانبی هم دارد؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها Verschwiegenheitspflicht است. این یعنی اطلاعات داخلی مثل Kundendaten، قیمت‌ها، کد منبع، رمزها و مفاهیم امنیتی نباید بدون اجازه کارفرما به شخص ثالث منتقل شود. در مقابل، Fürsorge و Beschäftigungs- و Gleichbehandlungspflicht وظایف کارفرما هستند، نه کارمند.

?Nr. 6 – Thema: Arbeitnehmerüberlassung (Zeitarbeit) – wer zahlt den Lohn

موضوع: در کار موقت (Leiharbeit) چه کسی از نظر حقوقی Arbeitgeber است و چه کسی دستمزد را تعیین می‌کند.

Frage (sinngemäß DE): Wer ist bei Zeitarbeitnehmern für die Entlohnung zuständig?

Richtige Antwort: Der Verleiher (Zeitarbeitsfirma) bestimmt und zahlt die Vergütung.

Kurz-Erklärung (DE): Der Arbeitsvertrag besteht zwischen Zeitarbeitnehmer und Verleiher, nicht mit dem Einsatzbetrieb.

در Arbeitnehmerüberlassung سه طرف حضور دارند: Zeitarbeitnehmer، شرکت Verleiher و Betrieb که در آن کار انجام می‌شود. از نظر حقوقی کارفرمای واقعی همان Verleiher است؛ اوست که قرارداد کار را امضا می‌کند، Lohnabrechnung می‌نویسد و سهم‌های بیمهٔ اجتماعی را می‌پردازد. شرکت محل استقرار فقط محل انجام کار است و با کارگر قرارداد مستقیم ندارد، هرچند دستورهای کاری را او می‌دهد.